SITUAZIONI PARTICOLARI

# Casa ereditata dove abita la madre: diritto di abitazione

Se la madre vedova vive nella casa ha il diritto di abitazione a vita (art. 540 c.c.): chi paga l'IMU, come va nel 730 dei figli, quanto vale e se si può vendere.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

**Quando muore uno dei coniugi, l'altro ha diritto di continuare ad abitare per tutta la vita la casa che era la residenza della famiglia, e di usare i mobili che la arredano, se la casa era del defunto o di entrambi (art. 540 c.c.). Il diritto spetta anche senza testamento e si aggiunge alla quota di eredità del coniuge.**

Per i figli questo significa che, finché il genitore superstite è in vita, la casa resta abitata da lui e il suo valore di mercato si riduce. Per il coniuge significa una tutela forte: nessuno può costringerlo a lasciare la casa per venderla. In questa guida vediamo quando spetta il diritto, quanto "vale", come incide sul prezzo se si vuole vendere, chi paga l'IMU e come funziona la rinuncia.

Due termini prima di iniziare:

- **Diritto di abitazione**: è il diritto di abitare una casa per i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.). Nella famiglia rientrano anche i figli nati o adottati dopo (art. 1023 c.c.). Alle questioni pratiche si applicano, se compatibili, le regole dell'usufrutto (art. 1026 c.c.). A differenza dell'usufrutto, però, il diritto di abitazione **non si può cedere né dare in affitto** (art. 1024 c.c.): il coniuge può viverci, ma non può locare la casa a terzi per ricavarne un reddito. Se non la abita più, la casa resta di fatto inutilizzata finché il diritto non viene rinunciato o si estingue.
- **Nuda proprietà**: è la proprietà della casa "senza" il diritto di goderne. I figli che ereditano la casa gravata dal diritto del genitore ne sono di fatto nudi

proprietari finché il diritto dura.

## Quando spetta il diritto di abitazione?

| CONDIZIONE | SPETTA? | NOTE |
|---|---|---|
| Casa di proprietà esclusiva del defunto, residenza della famiglia | Sì | È il caso tipico |
| Casa in comproprietà tra i due coniugi | Sì | La legge parla di casa “di proprietà del defunto o comuni” |
| Casa in comproprietà tra il defunto e altre persone (es. i suoi fratelli) | In genere no | Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, “comuni” significa comuni ai due coniugi; verifica con un professionista |
| Casa in affitto | No | Il diritto riguarda solo case di proprietà |
| Seconda casa o casa al mare | No | Solo la casa adibita a residenza familiare |
| Coniuge separato senza addebito | Ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548) | Se però non viveva più nella casa, può mancare una “residenza familiare”: è un punto discusso, chiedi un parere |
| Coniuge separato con addebito | No | Ha diritto al massimo a un assegno vitalizio, se riceveva gli alimenti (art. 548) |
| Partner dell’unione civile | Sì | La legge 76/2016 (art. 1, comma 21) rinvia alle norme sui legittimari |
| Convivente di fatto | No, ma ha un diritto temporaneo diverso | Vedi la guida sul convivente di fatto |

Il diritto **non deve essere accettato o richiesto**: nasce con l’apertura della successione. Va però indicato nella dichiarazione di successione e, di regola, trascritto nei registri immobiliari, così che risulti a chiunque voglia comprare la casa.

## Come si calcola sulle quote di eredità?

L’art. 540 c.c. stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano **prima sulla quota disponibile** e, se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge e poi su quella

dei figli. In pratica il coniuge riceve, oltre alla sua quota, anche il valore del diritto di abitazione.

Nella successione senza testamento la questione è stata a lungo discussa. Secondo l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, anche nella successione legittima il coniuge riceve il diritto di abitazione **in aggiunta** alla sua quota: il valore del diritto si "toglie" dalla massa prima di dividere il resto secondo le quote di legge. È un tema tecnico: per una divisione con numeri precisi rivolgiti a un notaio.

## Quanto vale il diritto di abitazione?

Il diritto è vitalizio: più il coniuge è giovane, più vale. Ai fini fiscali, il valore dei diritti che durano per tutta la vita di una persona si calcola così:

**valore del diritto = valore della piena proprietà × saggio di interesse × coefficiente legato all'età**

Il saggio da usare non può essere inferiore al **2,5%** (art. 17, comma 1-ter, Testo unico successioni), anche se il saggio legale per il 2026 è più basso. I coefficienti sono nel prospetto allegato al Testo unico, introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e confermato per il 2026 dal decreto MEF del 24 dicembre 2025. Ecco il prospetto, con la percentuale che ne deriva al 2,5%:

| ETÀ DEL TITOLARE | COEFFICIENTE | VALORE DEL DIRITTO (% DELLA PIENA PROPRIETÀ) | VALORE DELLA NUDA PROPRIETÀ |
|---|---|---|---|
| 0-20 | 38 | 95% | 5% |
| 21-30 | 36 | 90% | 10% |
| 31-40 | 34 | 85% | 15% |
| 41-45 | 32 | 80% | 20% |
| 46-50 | 30 | 75% | 25% |
| 51-53 | 28 | 70% | 30% |
| 54-56 | 26 | 65% | 35% |
| 57-60 | 24 | 60% | 40% |
| 61-63 | 22 | 55% | 45% |
| 64-66 | 20 | 50% | 50% |
| 67-69 | 18 | 45% | 55% |
| 70-72 | 16 | 40% | 60% |
| 73-75 | 14 | 35% | 65% |
| 76-78 | 12 | 30% | 70% |
| 79-82 | 10 | 25% | 75% |
| 83-86 | 8 | 20% | 80% |
| 87-92 | 6 | 15% | 85% |
| 93-99 | 4 | 10% | 90% |

Questi valori servono per le imposte (dichiarazione di successione, atti di vendita o di rinuncia). Il **mercato**, invece, ragiona anche sulla durata attesa, sullo stato della casa e sull’interesse degli acquirenti: chi compra una nuda proprietà spesso chiede uno sconto diverso da quello fiscale. I coefficienti vengono aggiornati con decreto quando cambia il saggio legale: verifica sempre quelli in vigore nell’anno in cui si apre la successione o si firma l’atto.

## Esempio pratico: Maria, 74 anni, e i figli Luca e Anna

Carlo muore senza testamento. Lascia la moglie Maria, 74 anni, e due figli, Luca e Anna. La casa dove vivevano, intestata solo a Carlo, vale 300.000 euro. Ci sono anche 60.000 euro sul conto.

**Il valore del diritto di Maria.** A 74 anni il coefficiente è 14: 300.000 × 2,5% × 14 = **105.000 euro**. La nuda proprietà vale 195.000 euro.

**La divisione** (secondo l'orientamento delle Sezioni Unite): dalla massa di 360.000 euro si toglie il valore del diritto di abitazione, che va a Maria. Restano 255.000 euro (nuda proprietà della casa più il conto), da dividere un terzo al coniuge e due terzi ai figli (art. 581 c.c.): 85.000 euro di valore a testa.

| PERSONA | COSA RICEVE | VALORE INDICATIVO |
|---|---|---|
| Maria | Diritto di abitazione vitalizio + 1/3 del resto | 105.000 + 85.000 = 190.000 euro |
| Luca | 1/3 del resto | 85.000 euro |
| Anna | 1/3 del resto | 85.000 euro |

I numeri sono indicativi e servono a capire l'ordine di grandezza. Ognuno, poi, paga le imposte sul valore di ciò che riceve; con le franchigie per coniuge e figli, in molti casi l'imposta di successione vera e propria non è dovuta, mentre restano le imposte ipotecaria e catastale sulla casa. Puoi fare una stima con il calcolatore delle imposte di successione.

## Si può vendere la casa con il diritto di abitazione?

Sì, ma le strade sono diverse e vanno scelte insieme.

| OPZIONE | CHI FIRMA | COSA RICEVE CHI COMPRA | PRO E CONTRO |
|---|---|---|---|
| Vendita della piena proprietà | Coniuge e figli insieme | La casa libera, alla consegna | Prezzo pieno; il coniuge deve trasferirsi. Il ricavato si divide in base al valore dei rispettivi diritti |
| Vendita della sola nuda proprietà | I figli (e il coniuge per la sua quota di proprietà) | La casa, ma abitata dal coniuge finché vive | Il coniuge resta a casa; il prezzo è molto più basso e gli acquirenti sono pochi |
| Rinuncia al diritto e poi vendita | Il coniuge rinuncia con atto notarile, poi tutti vendono | La casa libera | Utile se il coniuge va a vivere altrove; valutare con il notaio gli effetti fiscali della rinuncia |
| Il coniuge resta e nessuno vende | Nessuno | — | La soluzione più frequente; la casa si venderà dopo |

**Esempio di vendita congiunta.** Maria decide di trasferirsi vicino ad Anna. La famiglia vende la casa a 300.000 euro. Se si usano i valori fiscali, il prezzo si divide così: a Maria il valore del diritto di abitazione (35%, cioè 105.000 euro) più la sua quota di proprietà sulla nuda proprietà; ai figli la loro quota sulla nuda proprietà. È solo un criterio di partenza: la famiglia può accordarsi diversamente, purché lo metta per iscritto.

> **Attenzione.** Il diritto di abitazione non si cancella da solo perché il coniuge si trasferisce in una casa di riposo o da un figlio. Finché non c'è una **rinuncia formale** con atto notarile, chi compra la casa se la trova gravata dal diritto, e la vendita libera non si può fare. Se il genitore è fragile, valutate per tempo come procedere: se non è più in grado di decidere da solo, servirà un amministratore di sostegno autorizzato dal giudice.

## Quanto pesa l'età: due casi a confronto

L'età del coniuge cambia tutto. Prendiamo la stessa casa da 250.000 euro e due situazioni diverse.

- **Giorgio ha 58 anni** quando muore la moglie. Coefficiente 24: il suo diritto vale 250.000 × 2,5% × 24 = 150.000 euro, cioè il 60%. La nuda proprietà dei figli

vale appena 100.000 euro. Vendere la nuda proprietà a un estraneo, in questo caso, è quasi sempre poco conveniente: l'acquirente potrebbe aspettare decenni prima di entrare in casa.
- **Teresa ha 85 anni** quando muore il marito. Coefficiente 8: il suo diritto vale 250.000 × 2,5% × 8 = 50.000 euro, cioè il 20%. La nuda proprietà vale 200.000 euro. Qui la vendita della nuda proprietà, o la vendita congiunta se Teresa decide di trasferirsi da un figlio, sono opzioni più concrete.

In entrambi i casi il calcolo vale per le imposte e come base di trattativa. Prima di firmare, fai stimare la casa da un tecnico o da un'agenzia, perché il valore di partenza della piena proprietà conta più di ogni coefficiente.

## Il diritto d'uso sui mobili

Insieme all'abitazione, il coniuge ha il **diritto d'uso sui mobili** che arredano la casa, se erano del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Significa che i figli non possono portare via mobili, elettrodomestici e arredi della casa familiare finché il genitore la abita, salvo accordo. Oggetti di valore particolare, come quadri o gioielli, vanno valutati caso per caso: conviene farne un elenco condiviso subito dopo la morte, anche con foto, per evitare discussioni future.

## Come si rinuncia al diritto di abitazione?

Il coniuge può rinunciare al diritto, per esempio perché si trasferisce o vuole aiutare i figli a vendere. La rinuncia:

1. si fa con **atto notarile**, perché riguarda un diritto su un immobile e va trascritta;
2. può essere **gratuita** oppure avvenire contestualmente alla vendita, con una parte del prezzo riconosciuta al coniuge;
3. ha effetti fiscali che dipendono dalla forma scelta: il notaio valuterà quali imposte si applicano;
4. è definitiva: una volta rinunciato, il coniuge non può tornare indietro.

Se il coniuge non è più in grado di decidere da solo, la rinuncia può farla un amministratore di sostegno, ma solo con l'autorizzazione del giudice tutelare, che valuterà se è nell'interesse del genitore.

## Chi paga l’IMU e le spese?

| VOCE | CHI PAGA | RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| IMU | Il coniuge, come titolare del diritto di abitazione; i figli no | L. 160/2019, art. 1, comma 743 |
| Esenzione IMU | Se la casa è l’abitazione principale del coniuge e non è di categoria A/1, A/8 o A/9 | L. 160/2019, art. 1, comma 740 |
| Spese ordinarie (condominio ordinario, piccole riparazioni, utenze) | Il coniuge | Regole dell’usufrutto, applicabili all’abitazione (art. 1026 c.c.) |
| Spese straordinarie (tetto, facciata, rifacimento impianti) | In genere i proprietari | Regole dell’usufrutto; meglio un accordo scritto |
| TARI | Chi occupa la casa, cioè il coniuge | Regolamento comunale |

Per il dettaglio sull’imposta municipale vedi la guida IMU sulla casa ereditata.

## Errori frequenti

- **Pensare che il coniuge abbia “solo” la sua quota.** Ha anche il diritto di abitazione, che pesa molto sul valore.
- **Mettere in vendita la casa libera senza il consenso del coniuge.** Non si può: serve la sua firma o la sua rinuncia.
- **Dimenticare il diritto nella dichiarazione di successione.** Va indicato, e incide sulle imposte di tutti.
- **Usare i coefficienti di un anno sbagliato.** Si applicano quelli in vigore alla data della successione o dell’atto.
- **Confondere coniuge e convivente.** Il convivente di fatto ha un diritto diverso e temporaneo.

## Domande frequenti

Il diritto di abitazione spetta anche se il coniuge eredita già una quota della casa? +

Il coniuge con diritto di abitazione può affittare la casa? +

I figli devono pagare l'IMU sulla casa abitata dal genitore? +

Il diritto di abitazione si perde se il coniuge si risposa? +

Vale anche per il partner dell'unione civile? +

## Fonti

- Codice civile, art. 540: riserva a favore del coniuge e diritto di abitazione (Normativa)
- Codice civile, art. 548: coniuge separato (Normativa)
- Codice civile, art. 1022: diritto di abitazione (Normativa)
- Codice civile, art. 1023: ambito della famiglia (Normativa)
- Codice civile, art. 1024: divieto di cessione (Normativa)
- Codice civile, art. 1026: applicabilità delle norme sull'usufrutto (Normativa)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 17: coefficienti e saggio minimo del 2,5% (Normativa)
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, Allegato 1: prospetto dei coefficienti (Normativa)
- Legge 160/2019, art. 1, commi 740-743: IMU, abitazione principale e soggetti passivi (Normativa)
- Legge 76/2016, art. 1, comma 21: diritti successori nell'unione civile (Normativa)

Fa parte della guida Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.